

17º JUZGADO CIVIL-COMERCIAL

EXPEDIENTE : 09767-2023-0-1817-JR-CO-17
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
JUEZ : CALLE TAGUCHE, RICARDO LUIS
ESPECIALISTA : ALARCÓN ROJAS SOLEDAD ELIZABETH
TERCERO : VALDIVIA MELO, JOSE LUIS PERITO TASADOR
AVILA GARCIA, MIGUEL ANGEL PERITO TASADOR
DEMANDADO : INMOBILIARIA TRIPLE C S.A.C. ,
MINERA SANTA ENMA S.A.C. ,
DEMANDANTE : CONSORCIO MINERO S.A. EN LIQUIDACION ,

Resolución 28

Lima, veinticinco de junio

De dos mil veinticinco

Dado cuenta al escrito N° **184889-2025** presentado por **Consortio Minero SA en Liquidación**: Con el arancel judicial y la partida registral adjuntas: **ATENDIENDO: PRIMERO.-** Se verifica que el auto final contenido mediante resolución número doce de fecha tres de julio de dos mil veinticuatro ha quedado consentida por resolución trece de fecha trece de agosto de dos mil veinticuatro; -----

SEGUNDO.- Que si bien es cierto se ha realizado una serie de modificaciones respecto al remate judicial electrónico mediante la Ley N°32297 (Publicado en el Diario Oficial El Peruano con fecha nueve de abril del dos mil veinticinco), Ley que modifica la Ley 30229 – Ley que adecúa el uso de las tecnologías de información y comunicaciones en el sistema de remate judiciales y en los servicios de notificaciones de las resoluciones judiciales, y que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Código Procesal Civil, el Código Procesal Constitucional y la Ley Procesal de Trabajo- y el Código Procesal Civil, a fin de precisar e incorporar disposiciones sobre el martillero público. Sin embargo, también es cierto que la misma no se ha implementado en la PLATAFORMA DE REMATE ELECTRÓNICA JUDICIALES (REMAJU), en tal sentido, hasta en tanto sea implementado y/o reglamentado dicha ley se deberá continuar con la convocatoria a remate judicial electrónico de acuerdo a la Ley N°30229.

TERCERO.- Estando a lo glosado precedentemente, teniendo en cuenta la

solicitud de convocatoria a remate efectuada por el ejecutante **CONSORCIO MINERO S.A. EN LIQUIDACION** y siendo el estado del proceso el de encontrarse en la etapa técnica de ejecución forzada, de conformidad con lo disciplinado en el artículo 731° del Código Procesal Civil modificado por la Ley 30229; y verificándose que la presente solicitud cumple con los requisitos señalados en el artículo 12 ¹de Ley 30229 y artículo 13 del Reglamento de la citada Ley, debe procederse a efectuar el remate electrónico a través del aplicativo de REM@JU del portal web del Poder Judicial. -----

CUARTO.- Es menester señalar que en caso de ausencia de ofertas ello debido a que no se hayan inscrito usuarios postores o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base, el remate en Primera Convocatoria Electrónico se declarara desierto. -----

QUINTO.- Declarado Desierto la Primera Convocatoria, conforme lo establece el artículo 13 de la Ley 30229 – el REM@JU generará automáticamente el aviso de convocatoria donde se indicara el cronograma correspondiente a la segunda convocatoria con la reducción del 15% sobre la base del bien o bienes materia de remate electrónico judicial, en los que se indicara los plazos para inscripción, presentación de ofertas y fecha límite de cancelación. -----

SEXTO.- En caso de no presentarse ofertas en la segunda convocatoria, el REM@JU generará automáticamente el aviso de la tercera convocatoria reduciendo en un 15% el precio base de la convocatoria anterior, donde se indicara el cronograma correspondiente bajo los mismos lineamientos señalados en el considerando precedente. -----

SEPTIMO.- Por último, en caso de no haber postores en la tercera convocatoria, se culmina el procedimiento de remate electrónico judicial, procediéndose conforme a las normas del Código Procesal Civil o la norma que la sustituya. Por consiguiente: **SE RESUELVE:**

¹ **Artículo 12 .Condiciones para remate por internet.** El remate electrónico judicial a través del REM@JU procede al cumplir con los siguientes requisitos:

- a) Que se cumpla con el pago del arancel judicial por concepto de remate.
- b) Que, en su circunscripción jurisdiccional, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial haya dispuesto el remate electrónico judicial por REM@JU en función de las facilidades y condiciones tecnológicas existentes.;
- c) Que, verificadas las condiciones anteriores , el Juez dicte la resolución que disponga el remate electrónico judicial identificando en aquella un resumen descriptivo del bien incluidas las cargas y los gravámenes , de ser el caso , y el monto de su valorización. (...)

1. CONVOQUESE A REMATE ELECTRONICO JUDICIAL – REM@JU a efectos de proceder al remate en **PRIMERA CONVOCATORIA** del inmueble hipotecado siguiente:

A. DESCRIPCION: Inmueble sito en: **Departamento Flat 301-A (Tercer Piso), Calle Lizardo Alzamora Oeste 245 – San Isidro, cuyo dominio corre inscrito en la Partida N°11302867 de la Zona Registral IX – Sede Lima.**

B. CONVOQUESE AUTOMATICAMENTE el **SEGUNDO REMATE** y seguidamente el **TERCER REMATE ELECTRONICO JUDICIAL** de ser necesario, siempre y cuando la primera convocatoria ha sido declarado desierto a través del aplicativo informático del Rem@ju por ausencia de postores o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base.

C. CARGA Y GRAVAMENES:

- **ASIENTO D00008 DE LA PARTIDA N° 11302867 DE LA ZONA REGISTRAL IX – SEDE LIMA: HIPOTECA:** Constituida por su Triple C SAC a favor del **CONSORCIO MINERO SA - CORMIN** por el monto de afectación ascendente a US\$ 308,000.00 Dólares Americanos.
- **ASIENTO D00009 DE LA PARTIDA N° 11302867 DE LA ZONA REGISTRAL IX – SEDE LIMA: HIPOTECA:** Constituida a favor del **H&H METALS CORP** por el monto de afectación ascendente a US\$ 800,000.00 Dólares Americanos.
- **ASIENTO D00010 DE LA PARTIDA N° 11302867 DE LA ZONA REGISTRAL IX – SEDE LIMA:** se ha registra una **ANOTACION DE DEMANDA**: por el 8° Juzgado Comercial de Lima Expediente N°10972-2014-78-1817-JR-CO-08 en los seguidos por Consorcio Minero S.A en Liquidación contra Minera santa Enma SAC y otra sobre Ejecución de Garantía.
- **ASIENTO D00011 DE LA PARTIDA N° 11302867 DE LA ZONA REGISTRAL IX – SEDE LIMA: RENOVACION DE HIPOTECA:** la hipoteca inscrita en el asiento D00008 ha sido renovada por haberlo solicitado su acreedor **CONSORCIO MINERAO S.A – CORMIN**.

D. VALOR DE TASACION: Tasación Comercial que obra en autos asciende a la suma de **US\$ 424,831.00 (Cuatrocientos Veinticuatro Mil Ochocientos Treinta y Uno y 00/100 Dólares Americanos).**-

E. PRECIO BASE DEL REMATE:

- **PRIMERA CONVOCATORIA:** Las dos terceras partes del valor de la tasación que asciende a la suma de: **US\$ 283,220.67 (Doscientos Ochenta y Tres Mil Doscientos Veinte y 67/100 Dólares Americanos).**
- **SEGUNDA CONVOCATORIA:** La base de la postura será las dos terceras del valor de la tasación deducida en un 15%, esto es, la suma de **US\$ 240,737.57 (Doscientos Cuarenta Mil Setecientos Treinta y Siete y 57/100 Dólares Americanos).**
- **TERCERA CONVOCATORIA:** La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación con deducción en un 15% adicional a la cantidad que sirvió de base en la anterior subasta, ascendiendo a la suma de: **US\$ 204,626.93 (Doscientos Cuatro Mil Seiscientos Veintitrés y 93/100 Dólares Americanos).**

F. OBLAJE: Los postores deberán cumplir con lo siguiente: **a)** depositar el 10% del valor de la tasación arriba indicada mediante depósito electrónico judicial en la moneda en que se realizó la tasación del bien conforme a lo dispuesto en el artículo 17° del Reglamento de la Ley 30229 ; y **b)** Adjuntar el arancel judicial correspondiente.

G. PUBLICACION: Procédase a la **PUBLICACION** de los avisos del remate EN EL PORTAL WEB del Poder Judicial a través del aplicativo informático del REM@JU por el término de ley conforme así lo regula el artículo 15 de la Ley 30229 y su reglamento una vez de haber quedado firme la presente resolución al haber vencido el plazo de oposición; publicación que tendrá validez para la segunda y tercera convocatoria teniendo en cuenta el precio base señalado de las mismas en la presente resolución.

H. FIJESE los Carteles en la vitrina del local del Juzgado por parte del Especialista Legal de Actos Externos en forma oportuna; y en el inmueble a rematar por parte del personal responsable de los remates electrónicos judiciales **REM@JU de LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL LUGAR DONDE SE UBIQUE EL INMUEBLE.** en forma oportuna y bajo responsabilidad. Notifíquese a las partes procesales.

I. **OFICIESE** al 8° Juzgado Comercial de Lima a fin de poner en su conocimiento lo dispuesto en el presente resolución y asimismo **NOTIFIQUESE** a **H&H METALS CORP** con la presente resolución debiendo el recurrente cumplir con precisar el domicilio de ésta.-